



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/154/2025  
מס' בקשה: 8/381/2025

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף מרח' חיים 38 בקריית ביאליק  
באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי

התובעת  
(המבקשת):

-נגד-

זימין מיכאל  
רח' חיים 39 קריית ביאליק

הנתבע  
(המשיב):

### החלטה

1. בקשת התובעת לביטול פסק דין מיום 15.07.25 שבו הוריתי על מחיקת התביעה, בהעדר התייצבות מטעם הצדדים (להלן – **פסק הדין**). לחלופין ביקשה התובעת לפטור את אותה מתשלום אגרה בתביעה חדשה שיש בכוונתה להגיש, היה ולא יבוטל פסק הדין.
2. מצד אחד, אני מוצאת עילה לביטול פסק הדין - באותו יום הופיע לפניי בא כוח הנציגות בתיק אחר, ושוכנעתי כי אי התייצבותו לדיון בתיק שלפניי (שהיה אמור להתקיים שעתיים לפני כן) נובעת מטעות שבתום לב, ולא מזלזול בהליך.
3. מצד שני, אין זו הפעם הראשונה שהתובעת אינה מתייצבת לדיון. תביעה קודמת שהוגשה נגד הנתבע נמחקה אף היא בשל אי התייצבותה. בקשה שהגישה התובעת לביטול פסק הדין נדחתה מהטעם שלהלן: "**בהעדר התייצבות מטעם התובעת ובנסיבות שבהן ממילא לא בוצעה המצאה לנתבע אני מורה על מחיקת התביעה ללא צו להוצאות**".
4. נימוק זה רלבנטי למקרה דנן. התובעת ביצעה לכאורה המצאה על דרך הדבקה. בתצהיר המוסר מופיע: "...נאמר לי שזימין מיכאל הבעלים של הדירה".



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/154/2025  
מס' בקשה: 8/381/2025

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בתאריך 14.05.25 התובעת הגישה הודעה על ביצוע המצאה. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 19.05.25 ציינתי כי מהמסמכים שצורפו להודעה עולה לכאורה, שההמצאה בוצעה בכתובת דירה **שבבעלות הנתבע**, ולא בכתובת שבה הוא **מתגורר**, והוריתי לתובעת להגיש הבהרה בעניין זה.
6. בהבהרה שהוגשה בעקבות החלטה זו טענה התובעת כי לא ידוע לה על מקום מגורים אחר של הנתבע, ובכדי לוודא כי זה מקום מגוריו הוציאה דוח ממשרד הפנים – הכתובת לפי הדוח, היא הכתובת שבה בוצעה ההדבקה. התובעת הוסיפה: "ברי בנסיבות העניין כי במידה והנתבע גר בחלק מהזמן אצל בת זוג או בדירה שאינה רשומה על שמו יהא זה בלתי אפשרי לדעת".
7. כפי שכבר כתבתי בעבר (בתיק שבו ייצג בא כוח התובעת), הדבקה במען המעודכן במרשם האוכלוסין, שאינה כתובת המגורים בפועל של הנמען או כתובת עסקו – אינה המצאה כדין [(המפקח על המקרקעין חיפה) 504/24 **נציגות הבית המשותף ברח' חשמונאים 41 בקריית מוצקין נ' רות קטיה פרוטק** (נבו 10.12.2024)].
8. יובהר שוב, תקנה 161(4)(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) קובעת כי המצאה במסירה אישית תהיה במסירת המסמך לידי הנמען, שיידרש לאשר את קבלתו בכתב.
9. לפי **תקנה 161(4)(ב)** יראו מסמך, כמסמך שהומצא כדין, אם הוא הונח במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו של הנמען, זאת באחד משני המקרים הבאים: **האחד**, הנמען סירב לקבל את המסמך או סירב לאשר את קבלתו בכתב; **השני**, מקום שבו לא ניתן לאתר אדם שניתן להמציא לו את המסמך לפי תקנות אלה, על אף שהשולח פעל בשקידה ראויה וסבירה כדי למסרו.
10. המצאה בדרך של "הנחה במקום נראה לעין", כקבוע **בתקנה 161(4)(ב)** לתקנות תיחשב המצאה כדין, רק אם בית המשפט שוכנע שמדובר בכתובת שבה הנמען **מתגורר או מנהל את עסקו**; כך גם נקבע **בתקנה 163** לתקנות: "**אם אין אפשרות למצוא את הנמען, די בהמצאת המסמך בביתו לאחד מבני משפחתו הגרים עמו שם ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים**" (**תקנה 163(ב)** לתקנות).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

מס' תיק: 8/154/2025  
מס' בקשה: 8/381/2025

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. לענייננו, הדבקת המסמך על הדלת, במען המעודכן במרשם האוכלוסין אינה מספיקה, משלא שוכנעתי מהחומר שלפניי שהנתבע מתגורר בכתובת זו.

12. איני יכולה להיעתר לבקשת התובעת לפטור אותה מתשלום האגרה, בהעדר עילה לעשות כן; אך לפני משורת הדין תינתן לה הזדמנות שנייה להבהיר האם הנתבע מתגורר בכתובת שבה בוצעה ההדבקה. אם עד ליום 15.08.25 יונחו לפניי מסמכים המוכיחים כי התביעה הודבקה על דלת הדירה שבה מתגורר הנתבע, – אורה על ביטול פסק הדין. אחרת, יישאר פסק הדין על כנו.

לעיוני, 16.08.25.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשפ"ה, 17 יולי 2025, בהעדר הצדדים.

**עינת מידן בלום**  
**מפקחת על רישום מקרקעין**